



PUTUSAN

Nomor 8087 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANNISA NOVIANTI AGIS alias NISA;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/24 November 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mayor Abdullah, RT 003, RW 001,
Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-
Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024, kemudian dilakukan penangguhan penahanan sejak tanggal 12 Maret 2024, selanjutnya ditahan kembali dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 8087 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kepulauan Aru tanggal 20 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA NOVIANTI AGIS alias NISA tersebut di
atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman seseorang,
dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah
Negara Republik Indonesia secara bersama-sama" sebagaimana dalam
dakwaan alternatif Pertama Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa
berada dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah
Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar uang kertas bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas bernilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
dengan total Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 8087 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Dob tanggal 5 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA NOVIANTI AGIS alias NISA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengiriman seseorang dengan penyalahgunaan posisi rentan dan penjeratan utang untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar uang kertas bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas bernilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 8/PID.SUS/2026/PT AMB tanggal 23 Februari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Dob tanggal 5 Januari 2026 yang dimintakan banding tersebut mengenai

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 8087 K/Pid.Sus/2026



pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA NOVIANTI AGIS alias NISA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman seseorang, dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan apabila pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 64 (enam puluh empat) hari;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar uang kertas bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas bernilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid.Sus/2025/PN Dob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2026, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid.Sus/2025/PN Dob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2026 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2026 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 25 Maret 2026;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 9 Maret 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 2 Maret 2026 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 25 Maret 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru



melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 2 Maret 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 9 Maret 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah keliru dengan menjatuhkan pidana yang terlampau berat yang dinilai tidak proporsional dengan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa memohon penjatuhan pidana yang seringang-ringannya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 8087 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah keliru dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang dinilai tidak dapat memberikan efek jera dan belum memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut di atas pada pokoknya adalah mengenai berat ringannya pembedaan, sehingga alasan kasasi tersebut bukan merupakan alasan kasasi sesuai Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak diperiksa di tingkat kasasi sehingga beralasan dikesampingkan;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Dobo telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya yaitu:
 - 1) Bahwa pihak Kepolisian awalnya mendapati Saksi Asmiyati alias Intan yang merupakan salah seorang pekerja pramusaji di rumah minum/Karaoke Adiskal milik Terdakwa dan Saksi Mores Anton Beruat alias Obut sedang melayani tamu dengan berhubungan badan selayaknya suami istri dengan salah satu tamu, yakni Saksi Muhammad Fitri alias Feron;
 - 2) Bahwa Saksi Asmiyati alias Intan bekerja sebagai pramusaji karena melihat status postingan Facebook yang memposting “cari pekerjaan sebagai pelayan café”, kemudian Saksi Asmiyati alias Intan diarahkan oleh pembuat status untuk datang menemui Terdakwa di rumahnya. Setelah Saksi Asmiyati alias Intan bertemu dengan Terdakwa,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 8087 K/Pid.Sus/2026



Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan yang disediakan tersebut adalah sebagai pramusaji karaoke di Dobo dan besaran gajinya tergantung dari jumlah premi minuman dan uang *booking* yang duduk yang diperoleh saat melayani tamu serta gaji tersebut akan dibayarkan setiap awal bulan. Selanjutnya Saksi Asmiyati alias Intan setuju untuk bekerja sebagai pramusaji di Dobo dan tiket kapal untuk berangkat ke Dobo ditanggung sementara oleh Terdakwa namun dijadikan sebagai hutang. Setibanya di Dobo, Saksi Asmiyati alias Intan dijemput oleh Saksi Mores Anton Beruat alias Obut dan kemudian dibawa ke tempat kerjanya, yaitu Karaoke Adiskal;

- 3) Bahwa selama bekerja Saksi Asmiyati alias Intan memperoleh gaji yang tidak menentu karena tergantung pada premi yang diperoleh saat melayani tamu, namun rata-rata gaji yang diperoleh adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4) Bahwa yang menetapkan tarif dan premi *booking* duduk adalah Terdakwa dan Saksi Mores Anton Beruat alias Obut;
- 5) Bahwa selain Saksi Asmiyati alias Intan, ada juga pekerja lainnya, di antaranya Saksi Citra Auliah alias Citra, Saksi Endang Rahmawati alias Endang, Saksi Rara Rahmadani N, dan Saksi Aqila Nari Irfhamni, yang juga berasal dari luar Dobo dan datang ke Dobo untuk bekerja di Karaoke Adiskal dengan biaya perjalanan yang ditanggung sementara oleh Terdakwa namun nantinya dijadikan sebagai hutang setelah mendapatkan gaji;
- 6) Bahwa setiap pekerja yang masih mempunyai hutang tidak boleh pulang dan tidak boleh berhenti bekerja dari Karaoke Adiskal, kecuali dekat dengan Terdakwa;
- 7) Bahwa dari 1 (satu) karton minuman bir yang terjual, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dalam sebulan Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);



- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang demikian adalah termasuk perbuatan yang melakukan pengiriman seseorang dengan penyalahgunaan posisi rentan dan penjeratan utang untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mores Anton Beruat alias Obut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah salah satu ketentuan pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian ketentuan pasal tersebut diatur kembali di dalam Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kemudian pengaturan mengenai pemidanaannya mengalami perubahan berdasarkan ketentuan Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan penghapusan pidana minimal dan pencantuman pidana denda yang bersifat alternatif. Begitu halnya dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian diatur kembali di dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa terkait ketentuan tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sejalan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam progres peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa", selanjutnya menurut *judex juris* ketentuan sebelumnya yang mengatur tindak pidana dalam perkara *a quo* tidak lebih menguntungkan



bagi Terdakwa sehingga dalam perkara *a quo* diterapkan ketentuan baru tersebut;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 455 Ayat (1) *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara oleh *judex facti* telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pemidanaan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan serta masih berada dalam rentang pemidanaan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 455 Ayat (1) *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 8087 K/Pid.Sus/2026



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ANNISA NOVIANTI AGIS alias NISA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juli 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001